

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת משה גפני
יעקב אשר
ניסים ואטורי

פ/25/1354

הצעת חוק הדיינים (תיקון – כשירות הרבנים הראשיים לישראל), התשפ"ג–2023

1. הוספת סעיף 4א. בחוק הדיינים, התשט"ו–1955¹, אחרי סעיף 4 יבוא :

"סיום כהונת רבנים 4א. על אף האמור בסעיף 4 לחוק זה ובסעיף 16(א) ראשיים כדיינים לחוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ס–1980², כהונת הרבנים הראשיים לישראל כדיינים לא תסתיים אלא באחת מהדרכים האמורות בסעיף 14."

דבר ה ס בר

חוק הדיינים, התשט"ו–1955, קובע כי הרבנים הראשיים לישראל יהיו דיינים מתוקף תפקידם. במהלך כהונתם הם יושבים בראש הרכב של בית הדין הרבני הגדול, וכן מכהנים ברוטציה בתפקיד נשיא בית הדין הרבני הגדול. במהלך השנים צוברים הרבנים הראשיים ניסיון רב, הן בתפקידם כדייני בית הדין הרבני הגדול, והן ביושבם על כס נשיאות בית הדין הגדול בתפקיד האמון על מערכת בתי הדין כולה. ואולם, מכיוון שכהונת הרבנים הראשיים לישראל נקבעה לקדנציה של 10 שנים, לאחר סיום כהונתם כרבנים הם גם מפסיקים לשמש כדיינים. מוצע לתקן את החוק ולקבוע כי כהונת הרבנים הראשיים לישראל כדיינים תימשך גם לאחר תום כהונתם כרבנים הראשיים ותסתיים באחת מהדרכים האמורות בסעיף 14 לחוק. הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת משה גפני וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/1509).

הצעת החוק זוהי לפ/24/1509 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בטבת התשפ"ג (09.01.2023)

¹ ס"ח התשט"ו, עמ' 68.

² ס"ח התש"ס, עמ' 90.